

1500254-76.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: DALTON LACERDA VIDAL VITAL FILHO

Comarca: Rio das Pedras

Foro: Foro de Rio das Pedras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2045802/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 23075960 -

DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 487/22/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio das Pedras

Foro de Rio das Pedras

Vara Única

Rua Prudente de Moraes, 136, Centro., Centro - CEP 13390-003, Fone: (19) 2174-1604, Rio Das Pedras-SP - E-mail: riодaspedras@tjсп.јus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA - ASSENTADA

Processo Digital nº:

1500254-76.2022.8.26.0599 - Ordem nº 2022/000263

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2045802/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 23075960 -

DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 487/22/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2045802 - 02º

D.P. PIRACICABA, 487/22/922 - 02º D.P. PIRACICABA, 487/2022 - Seccional -

Piracicaba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO FELIPE GARDIN

Artigo da Denúncia:

*

Data da audiência

21/07/2022 às 13:30h

Réu Preso

Em 21 de julho de 2022, às 13 horas e 30 minutos, nesta cidade de Rio das Pedras, Comarca de Rio das Pedras, no Foro de Rio das Pedras, na sala de audiências da Vara Única, presente o Excelentíssimo Sr. Dr. DALTON LACERDA VIDAL VITAL FILHO, MM Juiz de Direito, comigo escrevente. Também COMPARECERAM: A representante do Ministério Público, Dr. Erika Angeli Spinetti; o Réu: LEONARDO FELIPE GARDIN, Réu Preso; o Defensor Dr., Hadlan Fabrizio Felipe; a Vítima: Matheus de Souza Santana; e as testemunhas: Leonardo Aparecido Leme, Felipe Carvalho das Dores e Junior Goncalves Pereira. Em seguida, com as formalidades legais, o MM Juiz de Direito passou a ouvir a vítima, as testemunhas e interrogar o réu, tudo gravado por meio de sistema audiovisual, conforme mídias anexadas aos autos. Após, pelas partes foi dito que não tinham mais provas a produzir. Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça para

alegações finais orais, assim se manifestou: "Meritíssimo Juiz, LEONARDO FELIPE GARDIN foi denunciado e está sendo processado como incurso o artigo 157, "caput" Do Código Penal, tendo em vista os fatos narrados na denúncia. Após regular instrução processual, a presente ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução processual. A autoria é certa e segura. A vítima Matheus de Souza Santana declarou que é frentista do posto de combustíveis, estava em serviço na companhia de Leonardo e se preparava para fechar o estabelecimento, quando foram abordados pelo acusado que, a bordo de uma moto azul, simulando o porte de arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu a entrega de dinheiro, dizendo que atiraria no declarante e em seu colega se não fosse atendido; que Leonardo prontamente atendeu à ordem e entregou entre R\$ 150,00 e 160,00 que tinha em seu poder; que reconheceu o acusado como uma pessoa que esteve no posto horas antes e pediu autorização para lavar os pés; que toda a ação do acusado foi captada pelas câmeras de segurança; que reconheceu o acusado pelas imagens e pessoalmente, quando ele chegou na Delegacia de Polícia; que o acusado vestia a mesma roupa e o mesmo capacete nas duas oportunidades em que esteve no posto de combustíveis. No mesmo sentido as declarações da vítima Leonardo Aparecido Lemos. Os policiais militares Junior Gonçalves Pereira e Felipe Carvalho das Dores relataram que estavam em patrulhamento de rotina, quando foram acionados para atendimento a uma ocorrência versando sobre desentendimento entre casal; que chegando ao local, o pai da vítima, sogro do acusado, forneceu as características físicas do acusado e a moto por ele utilizada; que se depararam com o acusado sentado sobre uma moto, cujas características coincidiam com os do autor de um roubo anteriormente irradiado; que realizada a abordagem, o acusado inicialmente negou a prática do crime; que realizada a vistoria na moto, foi localizada sobre o banco a quantia de R\$ 156,00 em dinheiro; que verificadas as imagens de segurança do posto de gasolina, constatou-se a coincidência entre as características do roubador e do ora abordado. O réu, em sede inquisitiva, confessou a prática do crime. Em juízo, confessou a prática do crime. Conforme se verifica, a confissão do acusado, aliada aos depoimentos constantes dos autos e ao auto de exibição e apreensão, comprovam os fatos, assim como narrados na denúncia, assim como a autoria e materialidade delitivas. Sendo assim, a procedência da ação penal é medida que se impõe. O réu é primário e não registra antecedentes criminais, o que permite a fixação da pena base no mínimo legal. Nessa esteira, o regime para cumprimento de pena poderá ser o aberto. Ante o exposto, requer o Ministério Público seja a presente ação penal julgada procedente, condenando-se o denunciado nos termos da denúncia e ora expostos.". Dada a palavra ao Dr. Defensor para alegações finais orais, assim se manifestou: "LEONARDO FELIPE GARDIN, qualificado nestes autos de AÇÃO PENAL, que lhe move o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, vem à elevada presença Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado nomeado através do convênio OABSP/DPESP, nos termos do art. 403, § 3º do Código de Processo Penal, apresentar ALEGAÇÕES FINAIS, pelos motivos de Fato e de Direito a seguir expostos. SÍNTESE PROCESSUAL O acusado, qualificado as fls. 6-7, foi denunciado pelo Ministério Público por suposta prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal. Citado (fls. 113), apresentou resposta a acusação. DOS FATOS Consta da denúncia que, no dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 23h50, na João Batista Martins, 35 (fls. 3), neste município e comarca de Rio das Pedras, LEONARDO FELIPE GARDIN, qualificado a fls. 6/7, fotografado a fls. 21, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, R\$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro, pertencentes ao Posto de Combustíveis situado no local acima mencionado. Supostamente, o denunciado LEONARDO, conduzindo uma motocicleta, foi até um posto de combustíveis, abordou o frentista Matheus de Souza Santana e, mantendo a mão sob a camisa, assim simulando o porte uma arma, exigiu que ele lhe entregasse dinheiro, pois, caso contrário, atiraria com a arma. Ameaçada e subjugada, a vítima Matheus entregou R\$ 200,00 do posto ao acusado, que então fugiu do local, levando o dinheiro consigo, para o seu proveito. Em Juízo, Matheus informou que não sabia se o acusado estava armado, acreditando que sim. Que o acusado ameaçou atirar nele e em seu colega de trabalho. Em Juízo, Leonardo, funcionário do posto, ratificou as

declarações feitas por Matheus. O acusado, por sua vez, informou que estava em abstinência por drogas, chegou no posto e disse "Passa o dinheiro, você já sabe o que é", e lhe entregaram a quantia de R\$ 200,00. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 157, caput, PARA O CAPUT DO ART. 155 O réu é acusado do delito de roubo com simulação de uso de arma, todavia é notória a deficiência probatória, pois mesmo finda a fase de instrução não restou provado, sem dúvidas, de que tenha o réu agido com violência ou grave ameaça. Haja vista a dúbia prova de violência ou grave ameaça, como também não houve em momento algum demonstração efetiva de uso de arma, pois se os próprios policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu, não lograram êxito na apreensão de arma, como também não foi juntada aos autos nada a este mérito, não pode ser um acusado em processo penal apenas por conjecturas, pois se revela falta de justa causa e contrário aos princípios do direito penal, de modo que é injusto que responda nas tenazes do diploma 157, caput, mas sim àquele preceituado no art. 155, caput, do mesmo diploma legal, assim contemplando a aplicação da proporcionalidade entre a aplicação da sanção e do fato cometido, pois sequer houve ameaça ou violência contra a vítima. E assim leciona (Nucci, 2020) sobre o exposto acima: "Significa que as penas devem ser harmônicas à gravidade da infração penal cometida, não tendo cabimento o exagero, nem tampouco a extrema liberalidade na cominação das penas nos tipos penais incriminadores." DOS PEDIDOS Diante do exposto, a defesa requer à Vossa Excelência: a) No mérito, requer a desclassificação do delito do art. 157, para o caput do art. 155 do mesmo diploma legal, em notória harmonia com todo o conjunto probatório acostado aos autos, em conjunto com a emendatio libelli; b) Subsidiariamente caso Vossa Excelência entenda pela eventual condenação, requer que seja aplicada a atenuante da confissão; c) Em caso de condenação, que seja reconhecido o roubo do caput do 157, com consequente aplicação da atenuante da confissão e a redução de pena, fixando assim, no mínimo legal, pois são circunstâncias judiciais favoráveis, conforme art. 14, II e 59 do Código Penal; d) imposição de regime de cumprimento de pena menos severo; e) substituição da pena privativa de liberdade, se imposta, por pena restritiva de direitos; f) isenção das custas processuais. No caso de Vossa Excelência entender pela fixação de regime mais gravoso, requer seja concedido ao acusado o direito de recorrer em liberdade, revogando-se a prisão preventiva, uma vez que inexiste prejuízo a Ordem Pública." Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte sentença: "1. DO RELATÓRIO Trata-se de ação penal pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de LEONARDO FELIPE GARDIN, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime do art. 157, "caput", do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 23h50, na João Batista Martins, 35, neste município e comarca de Rio das Pedras/SP, o denunciado subtraiu para si, mediante grave ameaça, R\$ 200,00 em espécie, pertencentes ao Posto de Combustíveis situado no local acima mencionado. A denúncia foi recebida em 04 de março de 2022 (fls. 99/10). Citado (fls. 113), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 125/126). Não existindo motivo para absolvição sumária, seguiu-se audiência de instrução, debates e julgamento, realizada nesta data. Em alegações finais, o Ministério Público postulou a procedência da pretensão acusatória, nos exatos termos em que articulada na denúncia. A defesa, por sua vez, pediu a desclassificação para o crime de furto e, subsidiariamente, para a hipótese de condenação, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. É o relatório. 2. DA FUNDAMENTAÇÃO A materialidade delitiva está devidamente comprovada às fls. 09/19. A autoria, por sua vez, é certa, conforme passo a expor. Ouvida em juízo, a vítima Matheus de Souza Santana esclareceu que: uma pessoa chegou no posto por volta de sete e meia pedido para lavar o pé; ela lavou o pé e foi embora; mais tarde, ela voltou com um capacete e efetuou o roubo, pedindo ao caixa do estabelecimento

para entregar dinheiro; o roubador fez menção de estar armado, simulando estar com algo por debaixo da camisa; foram subtraídos cerca de R\$ 150,00; o roubador estava numa motocicleta; não fez reconhecimento formal na DelPol, mas viu o roubador descendo da viatura e teve certeza de que era ele; o roubador "disse que ia atirar" na hora do roubo; o roubador usava uma camiseta e um capacete do "Palmeiras"; no momento do roubo, o autor usava uma máscara de proteção contra Covid e, por cima,

um capacete de motociclista com a viseira fechada. De seu turno, a vítima Leonardo Aparecido Leme confirmou a dinâmica narrada por Matheus de Souza Santana. O PM Felipe Carvalho das Dores esclareceu que: recebeu solicitação para atender uma desinteligência entre casal; no local, recebeu informação do solicitante de que um rapaz havia ameaçado a filha dele; o solicitante informou as características da pessoa e, imediatamente, o declarante lembrou que as características eram idênticas as do autor do roubo no posto, informação essa que havia recebido naquele mesmo dia, minutos antes; dirigiu-se à residência do réu e ele estava do lado de fora; ele foi abordado, mas negou a prática do crime; realizou uma busca na motocicleta do acusado e, debaixo do banco, localizou certa quantia em dinheiro; visualizou as imagens das câmeras do sistema interno do posto combustível e constatou que as características do roubador e da motocicleta usada no crime eram idênticas as do réu e de sua motocicleta; destaca que o réu estava com um braço enfaixado e o autor do roubo também. O PM Júnior Gonçalves Pereira prestou declarações em idêntico sentido a do colega de farda, destacando que o imputado confessou informalmente a prática do crime. Por fim, o imputado confessou a prática do crime, justificando a ação na necessidade de adquirir dinheiro para pagar dívida de drogas. Sendo esse o quadro probatório, a condenação é imperativa. Inviável a desclassificação para o delito de furto, pois, como relatado pelas vítimas, o réu executou o crime mediante grave ameaça (verbal e por meio de simulação do porte de arma de fogo). 3. DO DISPOSITIVO Por todo o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu como incurso no art. 157, "caput", c.c. art. 65, III, "d", do Código Penal. Passo, doravante, a dosar a pena. Na primeira fase, tem-se como vetorial negativa as circunstâncias do crime, haja vista que: a) o delito foi praticado no período noturno, às 23h50min, ocasião de maior vulnerabilidade do patrimônio; b) o réu executou o crime utilizando uma máscara de proteção contra covid e, por cima, um capacete, a fim de ocultar sua face e impossibilitar sua identificação; e c) a grave ameaça foi dirigida contra duas vítimas diversas (Matheus de Souza Santana e Leonardo Aparecido Leme). Havendo uma circunstância negativa, majoro a pena-base de 1/8 (um oitavo). Passando à segunda fase, restabeleço a pena ao mínimo legal, em virtude da atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A despeito da primariedade e da quantidade de pena aplicada, há circunstância judicial negativa, razão pela qual fixo o regime inicial semiaberto. À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 avós do salário mínimo. Pelo crime ter sido praticado com violência, deixo de substituir a pena corporal por sanções alternativas. Incabível, ainda, o "sursis". 4. DAS PROVIDÊNCIAS FINAIS Mantenho a prisão preventiva, repisando a decisão prolatada na audiência de custódia. Condono o réu ao pagamento das despesas processuais, suspensa, contudo, a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Intime-se a vítima do teor desta sentença por carta AR. Aguarde-se por 90 dias após o trânsito em julgado eventual pedido de restituição da motocicleta, capacete, pochete e demais bens apreendidos. No silêncio, autorizo, desde já, sua alienação e a destinação do produto em favor do Estado. Transitada em julgado a sentença: a) inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados; b) comunique-se o IIRGD para fins de registro; c) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no art. 15, III, da CF; d) expeça-se guia de execução definitiva. Publicada em audiência, saem os presentes intimados.". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, com a concordância das partes. Eu, ANA LUISA LORANDI FALDA, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MINISTÉRIO PÚBLICO:

Deseja recorrer desta sentença: sim () não (X).

ADVOGADO:

Deseja recorrer desta sentença: sim (X) não ().

RÉU:

Deseja recorrer desta sentença: sim (X) não ().

Após, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Recebo o recurso interposto pelo réu. O ilustre advogado já sai intimado para apresentação das razões recursais no prazo legal."